

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1563/2532 นายบุญถิ่น เรืองพร โจทก์
นายอนุสรณ์ เมนะสินธุ์ กับพวก จำเลย
นายวิฑูรย์ เวณจันทร์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
337,83,91 จำคุกกระทงละ 4 ปี รวมจำคุกคนละ 8 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อย
ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตยกคำร้อง (อันดับ 1)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน
300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกัน
300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ